

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

פ/25/32

הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון – הקמת ועדת הנחות), התשפ"ג–2022

הוספת סעיפים 102 א ו-102ב בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א–2001¹, אחרי סעיף 102 יבוא :

"הקמת ועדת 102א. (א) דירקטוריון של חברה ימנה ועדת הנחות, שתתכנס אחת לחודש, לפחות, שתפקידה לדון בבקשות של צרכנים מעוטי יכולת, להנחה בתשלום בעד שירותי מים ושירותי ביוב (בסעיף זה ובסעיף 102ב – הוועדה).

(ב) בוועדה יכהנו חמישה חברים והם :

(1) שני חברי דירקטוריון, שלפחות אחד מהם משמש במקביל כחבר מועצת רשות מקומית שבתחומה פועלת החברה ;

(2) המנהל הכללי של החברה, כמשמעותו בסעיף 68 ;

(3) גזבר החברה שמונה על ידי הדירקטוריון למנהל הכספים של החברה ;

(4) יועץ משפטי לוועדה – היועץ המשפטי של החברה או עורך דין שהסמיך הדירקטוריון.

(ג) הוועדה רשאית לתת לצרכן מעוט יכולת הנחה בתשלום בעד שירותי מים ושירותי ביוב בשיעור של עד 70 אחוזים, אם מתקיים בצרכן אחד או יותר מאלה :

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 454.

(1) נגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו ;

(2) קרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית ובלתי צפויה במצבו הכלכלי.

(ד) בסעיף זה, "צרכן מעוט יכולת" – צרכן שהציג חוות דעת חתומה על ידי מנהל מחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שהצרכן מטופל בה, המסבירה את הרקע לבקשה.

הנחות למעוטי יכולת 102ב. (א) צרכן מעוט יכולת המבקש הנחה בתשלום בעד שירותי מים ושירותי ביוב לפי סעיף 102א, יגיש לוועדה בקשה לקבלת הנחה בתשלומי המים והביוב.

(ב) הוועדה תקבע את זכאותו של צרכן מעוט יכולת ואת שיעורי ההנחה, בהסתמך על טופס הבקשה וחוות הדעת של המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שהצרכן מטופל בה, ותמסור למבקש החלטה מנומקת בכתב."

דברי הסבר

חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א–2001 (להלן – החוק), אינו מאפשר לתאגידי המים והביוב לבחון ולהעניק הנחה בהתבסס על מצב סוציו-אקונומי של צרכן, זאת בשונה מהערים שבהן לא פועל תאגיד מים אזורי. בערים שאין בהן תאגיד מים אזורי כאמור, צרכן יכול לבקש הנחה במסגרת ועדת ההנחות הקיימת ברשות המקומית בנוגע לחיובי המים והביוב. הסדר זה מפלה לרעה צרכנים המתגוררים ברשויות מקומיות בהן פועל תאגיד מים אזורי.

פורום יושבי ראש תאגידי המים והביוב, טענו אף הם לא אחת, כי נדרש הסדר שיסמך אותם לתת הנחה בתשלומי המים והביוב בהתבסס על מצבו הכלכלי של הצרכן.

לפיכך, מוצע לקבוע שדירקטוריון של תאגיד מים וביוב ימנה ועדת הנחות אליה יוכל הצרכן לפנות בבקשה לקבלת הנחה בחיובי המים והביוב. הזכאות להנחה ושיעורה ייקבעו בהתאם לחוות הדעת של המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שהצרכן מטופל בה. הסדר מוצע זה דומה להסדר הקיים ברשויות מקומיות המספקות את שירותי המים והביוב בעצמן, ודומה להסדר ההנחות הפועל לגבי תשלומי ארנונה.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת סופה לנדבר וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/2273).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת יעקב אשר ואורי מקלב (פ/24/1736) ועל ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1737). הצעת החוק זהה לפ/24/1736 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)